LEGISLAÇÃO ESTADUAL

REVISÃO ESQUEMATIZADA

Estatuto dos Policiais Militares do Piauí.

REVISÃO ESQUEMATIZADA

PROJETO
MISSÃO

Fala guerreiro(a), preparado(a)?!

Este material foi desenvolvido para facilitar e turbinar os seus estudos e, principalmente, a sua **revisão**. Vai reparar que separamos a essência do que é fundamental e importante para saber na sua preparação. É importante, também, que você seja proativo e faça também os seus destaques conforme seu progresso no estudo e o concurso desejado.

A revisão nos estudos desempenha um papel fundamental no processo de aprendizado e retenção do conhecimento. É uma estratégia que envolve a recapitulação e a análise do material de estudo com o objetivo de consolidar informações, esclarecer dúvidas e melhorar a compreensão de cada tópico.

Este material turbinado e esquematizado foi produzido pelo **Projeto Missão**.

Focamos no essencial (e mais um pouco) do que você precisa saber para uma finalidade: acertar questões de provas de concursos policiais!

Então, vamos lá?! Hope!

ACESSE NOSSAS REDES E SAIBA MAIS:

www.projetomissao.com.br

https://projetomissao.com.br/contato/

@projetomissao

PROJETO MISSÃO

PROJETOMISSAO

PIRATARIA É CRIME!

ATENÇÃO:

Este material é para **uso pessoal** e possui **direitos autorais**, sendo **vedada** qualquer forma de **reprodução**, **distribuição** ou **comercialização** sem a anuência do criador. Mesmo que ocorra a distribuição sem a intenção de lucro, o responsável pelo envio e o administrador do grupo (caso tenha) serão responsabilizados pelos seus atos. **NÃO SE PREJUDIQUE!**

Agradecemos a sua compreensão e pedimos gentilmente para que **não compartilhe o material** por nenhum meio físico ou digital (WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail, sites, entre outros). Se você notar qualquer **compartilhamento suspeito**, pedimos a sua ajuda em denunciar essa fonte ilegal. Pirataria é crime e pode resultar em penas de até 4 anos de prisão, além de multa (art. 184, CP). Além disto, todo o tempo dedicado em criar o projeto é jogado no lixo!

Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/89)

Imagens **Icon** retiradas do site gratuito **Flaticon** (www.flaticon.com)

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO **4**

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO INGRESSO NA CARREIRA **4**

2.1 DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR 5

3. DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES **6**

4. DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES DOS POLICIAIS MILITARES **8**

4.1 DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES 9

5. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES **10**

5.1 DA REMUNERAÇÃO, PROMOÇÃO, FÉRIAS E LICENÇAS 11

5.2 DA JORNADA DE TRABALHO E PRERROGATIVAS 13

6. DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS **14**

6.1 DA DEMISÃO, LICENCIAMENTO E DA EXCLUSÃO 17

6.2 DA DESERÇÃO, DO FALECIMENTO E DO EXTRAVIO 19

6.3 DO TEMPO DE SERVIÇO, CASAMENTO, RECOMPENSAS E DISPENSA DO SERVIÇO 20

7. QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS **23**

8. QUESTÕES COMENTADAS **25**

ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO PIAUÍ

1. INTRODUÇÃO

Fala, pessoal!! Na aula de hoje falaremos sobre a **Lei Ordinária Estadual nº 3.808 de 1981**, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Piauí, o qual regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais-militares do Estado do Piauí, aplicável apenas no que couber aos policiais militares da reserva remunerada e reformados, bem como aos capelães policiais-militares (pois possuem legislação específica própria. ***Vamos nessa!***

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO INGRESSO NA CARREIRA

A Polícia Militar do Piauí é **subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública**, sendo uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, que consiste no exercício de atividades relacionadas com a manutenção da ordem pública do Estado do Piauí.

Os policiais–militares encontram-se em uma das seguintes situações:

ATIVA

a) os policiais militares de carreira (vitaliciedade assegurada quando do desempenho voluntário e permanente no serviço policial militar);
b) os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigam a servir;
c) os componentes da reserva remunerada quando convocados (poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter **transitório** e mediante **aceitação voluntária**, por **ato do Governador do Estado**, desde que haja **conveniência** para o serviço);
d) os alunos de formação de policiais militares da ativa.
e) os temporários, incorporados voluntariamente, à Polícia Militar para prestação de serviço militar, por prazo determinado.

INATIVIDADE

a) na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da Corporação e percebem remuneração do Estado do Piauí, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;
b) reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado do Piauí.

Os militares temporários **não adquirem** vitaliciedade e nem estabilidade, passando a compor a **reserva não remunerada** da Polícia Militar do Piauí após serem desligados do serviço ativo.

2.1 DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR

O ingresso na Polícia Militar é condicionado ao concurso público, com provas de:

Conhecimento	Conhecimento (candidato deve alcançar aproveitamento **mínimo de 60% no geral e 50% em cada uma das matérias**).
Exame Psicológico	Adotará **critérios objetivos**, sendo **vedada** a realização de entrevistas).
Saúde	Compreenderá **exames médicos e odontológicos**.
Físico	Compreenderá **provas atléticas**.
Exame Toxicológico	Com **larga janela de detecção**.
Investigação Social	**Apuração de ausência de antecedentes criminais** relativos a crimes cuja punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação.

Após aprovação em todas as etapas do certame, os candidatos nomeados farão curso de formação para ingresso na carreira.

Os resultados das etapas do concurso público serão divulgados publicamente no Diário Oficial do Estado, exceto em relação às fases que envolvem o **exame psicotécnico e investigação social**, que serão de **acesso restrito** ao candidato.

A matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de praças ficará condicionada:

- À aprovação nos exames do concurso;
- Ao resultado da investigação social, conforme deliberação da comissão do concurso;
- Ter idade **mínima de 18 anos e máxima de 35 anos** no período de inscrição para o concurso;
- À conclusão do curso de **ensino superior em qualquer área.**

Já a matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de oficiais ficará condicionada:

- À aprovação nos exames do concurso;
- Ao resultado da investigação social, conforme deliberação da comissão do concurso;
- Ter idade **mínima de 21 anos e máxima de 35 anos** no período de inscrição para o concurso;
- À conclusão de **curso superior em qualquer área.**

Aqui temos um ponto que merece sua atenção:

ATENÇÃO: o limite de idade de 35 anos para matrícula do candidato no curso de formação para ingresso no quadro de praças **não se aplica** aos policiais militares que já fazem parte da Corporação na condição de praças, os quais não se submeterão a limite máximo de idade.

Ao candidato inscrito em curso de formação para ingresso fica assegurada uma **bolsa,** possuindo o direito de opção entre a remuneração do cargo ocupado e a bolsa para aqueles que forem policiais militares ou servidores públicos do Estado, bem como a revisão da mesma, na data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos militares estaduais. Também ficará sujeito à **contribuição previdenciária**.

Cabe mencionar que o policial militar deverá ressarcir ao erário estadual o valor percebido a título de bolsa, se:

- No momento de a investidura **não preencher os requisitos necessários ao desempenho** do cargo;
- Pedir **exoneração** antes de completar:
  a) 5 anos de exercício do cargo, se **oficial;**
  b) 2 anos de exercício do cargo, se **praça.**

Para a investidura nos cargos da polícia militar, além de outros requisitos básicos previstos em lei, serão também exigidos os seguintes:

REQUISITOS

- Permissão para dirigir ou **CNH** na categoria discriminada no edital do concurso;
- **Altura mínima** de **1,60 m** (um metro e sessenta), para homens, e 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros), para mulheres;
- Aprovação no curso de formação para ingresso.

3. DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES

A hierarquia policial-militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por **posto ou graduações**; dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela **antiguidade** no posto ou na graduação Disciplina é a observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar.

Em relação aos círculos hierárquicos e escala hierárquica na Polícia Militar, estes são fixados no quadro abaixo:

CÍRCULO DE OFICIAIS	Círculo de Oficiais Superiores	POSTOS	Coronel PM Tenente Coronel PM Major PM
	Círculo de Oficiais Intermediários		Capitão PM
	Círculo de Oficiais Subalternos		Primeiro-Tenente PM Segundo-Tenente PM

CÍRCULO DE PRAÇAS	Círculo de Subtenentes e Sargentos	**GRADUAÇÕES**	Subtenente PM Primeiro Sargento PM Segundo Sargento PM Terceiro Sargento PM
	Círculo de Cabos e Soldados		Cabo PM Soldado PM
PRAÇAS ESPECIAIS	Freqüentam o Círculo de Oficiais		Aspirante-a-Oficial PM
	Excepcionalmente ou em reuniões sociais tem acesso ao Círculo de Oficiais		Aluno-a-Oficial PM
PRAÇAS	Excepcionalmente ou em reuniões sociais tem acesso ao Círculo de Subtenentes e Sargentos		Alunos do Curso de Formação de Sargento PM
	Freqüentam o Círculo de Cabos e Soldados		Alunos do Curso de Formação de Soldados PM

Já o posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por **ato do Governador do Estado**. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.

Antes de prosseguir, vamos entender quem são os Praças Especiais:

Praças Especiais: incluem os Aspirantes-a-Oficial e os Alunos-Oficiais PM.

A precedência entre policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela **antiguidade** no posto ou na graduação, salvo nos casos de **precedência funcional em lei ou regulamento**. No caso de ser igual a antiguidade, assim será estabelecida a regra de precedência:

I - Entre policiais–militares do mesmo Quadro.

Pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trata o artigo 17.

II - Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior.

Se, ainda assim, subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e à data de nascimento para definir a precedência e, neste último caso, o mais velho considerado mais antigo.

III - Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais-militares.

De acordo com o regulamento de respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas hipóteses acima.

A **precedência** entre as **praças especiais** e as demais praças é assim regulada de duas formas diferentes, vamos entender:

Os Aspirantes-a-Oficial PM
*São hierarquicamente **superiores** aos*
Demais praças.

Os Alunos-Oficiais PM
*São hierarquicamente **superiores** aos*
Subtenentes PM.

Em relação ao **cargo e função** dos policiais militares, temos a previsão do art. 19 que dispõe que cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policiais militares em serviço ativo. Já a função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar

Consideram-se vagos os cargos policiais-militares cujos ocupantes:

CARGO VAGO
- **Ocupantes tenham falecido**
- **Ocupantes tenham sido considerados extraviados**
- **Ocupantes tenham sido considerados desertores**

4. DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES DOS POLICIAIS MILITARES

Iniciamos o tópico abordando as **obrigações** dos policiais militares, com a previsão do art. 26, que assim dispõe:

> ***Art. 26*** *– São **manifestações essenciais do valor** policial-militar:*
> ***I -*** *O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida;*
> ***II -*** *O civismo e o culto das tradições históricas;*
> ***III -*** *A fé na elevada missão da Polícia Militar;*
> ***IV -*** *O espírito-de-corpo, orgulho do policial-militar pela organização onde serve;*
> ***V -*** *O amor a profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida; e*
> ***VI -*** *O aprimoramento técnico-profissional.*

Em relação à **ética** do policial militar, esta encontra-se prevista no art. 27 do Estatuto, de forma que citaremos as disposições que consideramos mais importantes para a sua prova:

ÉTICA DO POLICIAL MILITAR
I - Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couber em decorrência do cargo.
II - Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados.
III - Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelo dos subordinados.

IV - Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada

V - Proceder da maneira ilibada na vida pública e na particular.

VI - Abster-se, o policial-militar na inatividade, do uso das designações hierárquica, quando:

a) em atividade político-partidárias;

b) em atividades industriais;

c) em comerciais;

d) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assunto políticos ou policiais-militares, excetuando-se os da natureza exclusivamente técnica, se **devidamente autorizado**; e

e) no exercício de funções de natureza não policial-militar, mesmo oficiais.

Aqui temos um ponto que você deve ficar MUITO atento:

IMPORTANTE: ao policial-militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.

Em relação aos **deveres** do policial militar, temos a previsão do art. 30. Vejamos:

Art. 30 *– Os deveres policiais-militares emanam de vínculo racionais e morais que ligam o policial-militar à comunidade estadual e à sua segurança, e compreendem, essencialmente:*

I - *A dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição à que pertence, mesmo com sacrifício da própria vida;*

II - *O culto aos símbolos nacionais;*

III - *A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;*

IV - *A disciplina e o respeito à hierarquia;*

V - *O rigoroso cumprimento das obrigações; e*

VI - *A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.*

Em relação ao comando temos o seguinte:

No que tange ao **Comando,** este é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial-militar, sendo vinculado ao grau hierárquico, constituindo uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial-militar se define e se caracteriza como chefe.

Outra importante previsão do Estatuto é aquela constante no art. 39, que dispõe que cabe ao policial-militar a **responsabilidade integral** pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

Feitas tais considerações, passaremos a falar acerca da violação das obrigações e dos deveres do policial militar.

4.1 DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES

A violação das obrigações ou dos deveres policiais-militares constituirá **crime, contravenção penal ou transgressão disciplinar**, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação peculiares.

LEMBRE-SE: a violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave quando mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

Já a **inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos** ou a **falta de exação** no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial-militar **responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal**, consoante a legislação específica.

A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou incapacidade para o exercício das funções policiais-militares a ele inerentes.

São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função:

- O Governador do Estado do Piauí;
- O Comandante-Geral da Polícia Militar; e
- Os Comandantes, os Chefes e os Diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação da Corporação.

Em relação aos crimes militares, os Conselhos de Justiça, em 1ª instância, são competentes para processar e julgar os policiais-militares. Já quanto às transgressões disciplinares, estas serão especificadas e classificadas no regulamento disciplinar da Polícia Militar, o qual estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento policial-militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares.

IMPORTANTE: as penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar trinta dias.

5. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES

São **direitos** dos policiais-militares:

DIREITOS DOS POLICIAIS-MILITARES:

- Garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando Oficial;
- **Nas condições e nas limitações imposta na legislação e regulamentação específica:**

a) *a estabilidade, quando praça com 10 (dez) anos ou mais anos de tempo de efetivo;*
b) *uso das designações hierárquicas;*
c) *a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação;*
d) *percepção de remuneração;*
e) *outros direitos previstos na lei específica que trata da remuneração dos policiais militares do Estado do Piauí;*
f) *a constituição de pensão policial-militar;*
g) *a promoção;*
h) *a transferência para a reserva remunerada, a pedido, ou a reforma;*
i) *as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;*
j) *a demissão e o licenciamento voluntário;*
l) *o porte de arma, quando Oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a Segurança Nacional ou por atividades que desaconselham aquele porte; e*
m) *porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela Polícia Militar.*

Caso o policial-militar se sentir prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor **pedido de reconsideração, queixa ou representação**. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:

15 DIAS CORRIDOS → A contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra da composição de Quadro de Acesso.

120 DIAS CORRIDOS → Nos demais casos.

5.1 DA REMUNERAÇÃO, PROMOÇÃO, FÉRIAS E LICENÇAS

Vamos começar entendendo o que é a remuneração:

Remuneração dos policiais-militares: compreende **vencimentos ou proventos, indenização e outros direitos** e é devida em base estabelecidas em lei peculiar. Também possuem direito ao recebimento de **salário-família.**

O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante **promoções**, que serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento.

Poderá ser concedida, a pedido, **promoção em condições especiais** ao posto ou graduação imediatos, ao policial militar do serviço ativo da Polícia Militar do Piauí que ocupe o penúltimo posto ou graduação de seu respectivo quadro, desde que atendidos, **cumulativamente**, os seguintes requisitos:

- Houver **adquirido o direito de transferência** para reserva remunerada por tempo de serviço.
- Tenha no **mínimo 30 (trinta) anos de serviço**, dos quais, no mínimo 25 anos de serviço militar ou atividade de natureza militar.
- **Tenha cumprido os interstícios necessários** para a promoção ao último posto ou à última graduação de seus respectivos quadros.

ATENÇÃO: tal promoção independe do calendário de promoções e o policial militar promovido nestas condições será transferido ex officio para a reserva remunerada.

Ainda a respeito das promoções, o art. 59-B dispõe que excepcionalmente, poderá ser reconhecido o direito à **promoção à graduação ou ao posto imediato**, ao militar estadual **julgado incapaz definitivamente** em consequência de:

a) ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha causa eficiente.

b) acidente de serviço.

c) doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, devidamente comprovados em atestado de origem ou inquérito sanitário de origem.

*Essas promoções poderão ocorrer **independente da existência ou não de vagas.***

Aqui temos um ponto de atenção:

IMPORTANTE: o estatuto prevê que é proibido acumular remuneração de inatividade. Porém, tal artigo deve ser interpretado à luz da CF/1988, especificamente quanto ao art. 37, XVI.

Agora vamos aprender sobre um período muito desejado por todos, as férias:

FÉRIAS

Quanto às férias, estas serão concedidas no **período de 30 dias**. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por punição decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que estejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

As férias poderão ser **interrompidas** ou deixadas de ser concedidas na época prevista, pelo Comandante-Geral, porém, somente em casos de interesse de Segurança Nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade.

Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço:

NÚPCIAS	*8 dias*
LUTO	*8 dias*
INSTALAÇÃO	*10 dias*
TRÂNSITO	*30 dias*

Quanto às **licenças,** esta se trata da autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, podendo ser:

ESPECIAL

*Autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada **10 anos** de efetivo serviço prestado, pelo período de 6 meses, podendo ser **parcelada em 2 ou 3 meses** por ano civil. Seu período não interrompe a contagem do tempo de efetivo exercício.*

INTERESSE PARTICULAR

*A autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial-militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade, havendo **prejuízo na remuneração** e na **contagem do tempo de serviço** (ressalvado, no tocante à remuneração, a hipótese de afastamento para frequência em curso de formação para provimento em cargo da administração pública do Estado do Piauí.)*

SAÚDE - FAMÍLIA

Essa licença é concedida quando o policial militar precisa se afastar do serviço para cuidar de um familiar doente, desde que a presença dele seja indispensável.

SAÚDE PRÓPRIA

Essa é a licença concedida quando o próprio policial militar está incapacitado temporariamente para o serviço, por motivo de saúde física ou mental.

A interrupção da **licença especial ou de licença para tratar de interesse particular** poderá ocorrer:

- Em caso de mobilização e estado de guerra;
- Em caso de decretação de estado de sítio;
- Para cumprimento de sentença que importe em restrição de liberdade individual;
- Para cumprimento de punição disciplinar, conforme for regulamentado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar;
- Em caso de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indiciação.

Também é possível a **interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família**, no caso de **cumprimento de pena disciplinar** que importe em restrição da liberdade individual.

5.2 DA JORNADA DE TRABALHO E PRERROGATIVAS

A jornada de trabalho dos policiais militares é de **44 horas semanais**. Mesmo nos períodos de folga, o policial poderá ser convocado para o serviço em situações de calamidade pública, emergência, desastres, prática de ações criminosas que afetem gravemente a segurança ou a ordem pública, ou no âmbito da Governadoria, a fim de prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, além de intensificar a segurança do palácio do governo.

As horas que excederem a jornada diária serão remuneradas por gratificação por operações planejadas ou compensadas. Porém, tal previsão **não se aplica** aos militares que exerçam cargo em **comissão, ainda que em exercício em outro Poder**.

O regime de trabalho dos militares obedecerá aos seguintes princípios:

- ✓ Dedicação integral ao serviço do militar;
- ✓ Permanência e continuidade na prestação do serviço;
- ✓ Eficiência quanto à qualidade técnico-profissional dos serviços prestados.

Em relação às **prerrogativas** dos policiais militares, estas encontram-se previstas no art. 68 do Estatuto. **Vejamos**:

- Uso de títulos, uniforme, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares da Polícia Militar, correspondentes ao posto ou à graduação;
- Honras, tratamento e sinais de respeito que lhe sejam asseguradas em leis ou regulamentos;
- Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial militar, cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência sobre o preso ou detido; e
- Julgamento em foro especial, nos crimes militares.

Atenção ao seguinte ponto:

ATENÇÃO: somente em caso de flagrante delito, o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta, obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.

Outra prerrogativa dos policiais-militares da ativa é a **dispensa** do serviço de júri na justiça civil e na justiça eleitoral no exercício de funções policiais-militares.

Quanto ao uso do uniforme, existe proibição nas seguintes situações:

- Em reuniões, programas ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário;
- Na inatividade, salvo para comparecer a solenidade militar e policiais-militares, e, quando autorizado, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular;
- No estrangeiro, quando em atividade não relacionadas com a missão do policial militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.

6. DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Iniciaremos o tópico falando sobre a **agregação**, que é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, do seu quadro nela permanecendo sem número. O policial deve ser agregado nas hipóteses do §1º do art. 75 do Estatuto, vejamos:

Art. 75 *– A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, do seu quadro nela permanecendo sem número.*

§ 1º - O policial-militar deve ser agregado quando:

a) revogado;

b) *aguardar transferência "ex–ofício" para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivam; e*

c) *for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:*

I - *ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento;*

II - *ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;*

III - *haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;*

IV - *haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular;*

V - *haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;*

VI - *ter sido considerado oficialmente extraviado;*

VII - *haver sido esgotado prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;*

VIII - *como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;*

IX - *se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum;*

X - *haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos sujeito a processo no foro militar;*

XI - *ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 06 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;*

XII - *ter passado à disposição da Secretaria do Governo ou de outros órgãos do Estado do Piauí, da União, dos demais Estados ou dos Territórios e dos Municípios, para exercer função de natureza civil;*
XIII - *ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;*
XIV - *ter-se candidatado a cargo eletivo desde que conte 05 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço* ***(aqui, embora exista tal previsão, deve se considerar o prazo de 10 anos previsto no art. 14, §8º da Constituição Federal);***
XV - *ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar.*

A agregação se faz por **ato do Governador do Estado** do Piauí. O policial-militar agregado **ficará adido**, para efeito de alterações e remuneração, à organização policial-militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.

Já a **reversão** é o ato pelo qual o policial-militar agregado **retorna ao respectivo quadro** tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na 1ª vaga que ocorrer, o que ocorre por ato do Governador do Estado.

Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial militar que:

- Tendo cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo;
- Aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo (tal previsão é considerada inconstitucional vez que após a Constituição Federal de 1988, não há mais a possibilidade de transferência de quadro);
- É promovido por bravura, sem haver vaga **(situação completamente excepcional);**
- Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

Quanto à questão de **ausente e desertor**, temos as previsões dos artigos 81 e 82, os quais mencionam que é considerado **desertor** nos casos previstos na Legislação Penal Militar, enquanto considera-se **ausente** o policial-militar que por mais de **24 horas consecutivas**:

- Deixar de comparecer à sua Organização Policial Militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento.
- Ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-militar onde serve ou local onde deve permanecer.

Já no que tange ao policial **desaparecido e extraviado**, o **art. 83** dispõe o seguinte:

Policial Militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, viagem, operações Policiais Militares ou em caso de calamidade pública, tiver seu paradeiro ignorado por:

- Mais de **08 dias** → **Desaparecido!**
- Mais de **30 dias** → **Extraviado!**

A situação de desaparecimento só será considerada quando **não houver indício** de **deserção.**

Em relação ao **desligamento ou a exclusão** do serviço ativo da Polícia Militar, este é feito em consequência de:

DESLIGAMENTO OU A EXCLUSÃO

- **Transferência para a reserva remunerada**
- **Reforma**
- **Demissão**
- **Perda de posto e patente**
- **Licenciamento**
- **Exclusão a bem da disciplina**
- **Deserção**
- **Falecimento**
- **Extravio**

Já a passagem do policial-militar à situação de **inatividade mediante transferência para a reserva remunerada**, se efetua:

- A pedido (mínimo de 30 anos de serviço);
- Em condições especiais; e
- "*ex-officio*"

No caso do policial ter realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 06 meses, às custas do Estado do Piauí, no Exterior, sem haver decorrido 03 anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante **indenização** de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos.

Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial-militar que:

- Estiver respondendo inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
- Estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

A passagem do policial-militar à situação de **inatividade**, mediante **reforma**, se efetua ***"ex officio".*** A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao policial-militar que:

- Oficial ou a praça atingirem a idade-limite de 68 anos de permanência na reserva remunerada, aplicando o mesmo limite ao Capelão Militar;
- For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar;
- Estiver agregado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
- For condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;
- Sendo Oficial, tiver sido determinado por decisão transitado em julgado;
- Sendo Aspirante-a-Oficial PM e Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, em julgamento de Conselho de Disciplina.

Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da Corporação, organizará a relação dos policiais-militares que houverem atingindo a idade limite de permanência na reserva remunerada, a fim de serem reformados.

Art. 98 – A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
I – *ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente;*
II – *acidente em serviço;*
III – *doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;*
IV – *tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia, maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefopatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;*
V – *acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.*

O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos **itens I, II, III e IV do art. 98,** será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao **grau hierárquico imediato** ao que possuir da ativa.

Já no caso do policial ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes **do item V, do art. 98,** este será reformado:

- Com **remuneração proporcional ao tempo de serviço**, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada;
- Com **remuneração calculada com base no soldo integral** do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

6.1 DA DEMISÃO, LICENCIAMENTO E DA EXCLUSÃO

A demissão da Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, efetua-se:

DEMISSÃO	A **pedido**	**Feita por requerimento do interessado.**
	Ex-ofício	**Pela própria polícia militar.**

A demissão a pedido será concedida:

Sem indenização aos cofres públicos, quando contar **mais de 05 anos** de oficialato, na Corporação.

Com indenização das despesas feitas pelo Estado do Piauí, com a sua preparação e formação, quando contar **menos de 05 anos** de oficialato, na Corporação.

Aqui temos um ponto importante:

IMPORTANTE:

No caso do Oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração **igual ou superior a 06 meses** e **inferior ou igual a 18 meses**, por conta do Estado do Piauí, e **não tendo decorrido mais de 03 anos** do seu término, a demissão só será concedida mediante **indenização de todas as despesas** correspondentes ao referido curso ou estágio. Também deverá pagar indenização caso o Oficial tenha feito qualquer curso ou estágio de duração **superior a 18 meses**, por conta do Estado do Piauí e ainda não tenha decorrido **mais de 05 anos de seu término**.

O Oficial **perderá o posto e a patente** se for declarado **indigno de oficialato, ou com ele incompatível** por **decisão transitada em julgado**, do Tribunal de Justiça, em decorrência do julgamento a que for submetido. Nesse caso, será demitido *ex-ofício*, **sem direito** a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação definida pela Lei do Serviço Militar.

Professor, nesse caso, o Oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, e condenado à perda do posto e patente poderá readquirir a situação policial-militar anterior?

SIM, desde que por outra sentença do Tribunal de Justiça e nas condições nelas estabelecidas!

A **declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade** com o mesmo por julgamento do órgão competente do Poder Judiciário é aplicada ao oficial que:

DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO OU DE INCOMPATIBILIDADE
For **condenado** por tribunal civil ou militar à **pena restritiva de liberdade** individual **superior a 02 anos** em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado com a declaração expressa dessa medida.
For **condenado** por sentença passado em julgado por crime para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Pública.
Incidir nos casos previstos em lei específica, que motivam apreciação por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado.
Tiver **perdido a nacionalidade brasileira**.

Em relação ao **licenciamento**, este é **aplicado somente às praças**, nas seguintes hipóteses:

***Somente** às Praças*

LICENCIAMENTO

- A **pedido** — **Desde que não haja prejuízo para o serviço e que a praça conte com no mínimo a metade do tempo de serviço a que se obrigou.**
- ***Ex-ofício*** — **Nos casos de conclusão de tempo de serviço, por conveniência do serviço e a bem da disciplina.**

O **policial-militar licenciado não tem direito** a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do Estado de Guerra, Calamidade Pública, Perturbação da Ordem Interna, Estado de Sítio ou em caso de mobilização

Quanto à **exclusão a bem da disciplina,** esta é aplicada *ex-ofício* ao Aspirante a Oficial PM ou às praças com estabilidade assegurada, nos seguintes casos:

- Se assim houver decidido o Conselho Permanente de Justiça ou se a Justiça Comum houver aplicado pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, em sentença transitado em julgado.
- Se assim tiver decidido o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira.
- Nos casos que motivaram o julgamento pelo Conselho de Disciplina previstas no art. 48, e neste forem considerados culpados.

O Aspirante a Oficial PM ou a Praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina poderá readquirir a situação policial-militar anterior?

SIM, mas apenas nos seguintes casos:

a) por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas.

Se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho.

b) por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar.

Se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado com Conselho de Disciplina.

O ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial PM, bem como das praças com estabilidade assegurada é da **competência do Comandante – Geral da Polícia Militar**.

A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta:

- **Perda** do seu grau hierárquico;
- Possibilidade de determinação de pagamento de indenizações dos prejuízos causados à Fazenda do Estado do Piauí ou a terceiros;
- **Manutenção das pensões** decorrentes da sentença judicial;
- **Ausência** de direito a qualquer remuneração ou indenização.

6.2 DA DESERÇÃO, DO FALECIMENTO E DO EXTRAVIO

Em relação ao falecimento e extravio, temos o seguinte:

FALECIMENTO	EXTRAVIO
As previsões dos artigos 118 a 120 preveem que o falecimento do policial-militar da ativa **acarreta interrupção do serviço policial militar**, com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.	O extravio do policial-militar da ativa **acarreta interrupção do serviço policial militar**, com o consequente afastamento temporário de serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. **O desligamento do serviço ativo será feito 06 meses após a agregação por motivo de extravio.**

Atenção ao seguinte ponto:

IMPORTANTE: em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do policial-militar da ativa será considerado como falecimento tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento.

Professor, e se esse policial aparecer?

O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua **reinclusão e nova agregação**, enquanto se apurar as causas que derem origem ao seu afastamento, podendo ser submetido a Conselho e Justificação ou a Conselho de Disciplina, por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se assim for julgado necessário.

Seguindo, vamos entender melhor sobre a deserção:

DESERÇÃO

A deserção do policial-militar, acarreta uma interrupção do serviço policial-militar, com a consequente **demissão "ex–ofício"** para o Oficial ou **exclusão** do serviço ativo para a Praça. A demissão do oficial ou a exclusão da praça **com estabilidade** assegurada processar-se-á **após 01 ano de agregação**, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo. Já a praça **sem estabilidade** assegurada será **automaticamente excluída** após oficialmente declarada desertora.

Caso o policial-militar desertor seja capturado ou que se apresente voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, haverá sua **reinclusão** no serviço ativo e posterior agregação para se ver processar. Porém, a reinclusão em definitivo do policial-militar dependerá de **sentença do Conselho de Justiça.**

6.3 DO TEMPO DE SERVIÇO, CASAMENTO, RECOMPENSAS E DISPENSA DO SERVIÇO

Os policiais-militares começam a contar **tempo de serviço** na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. Considera-se como data de inclusão:

- A data em que o policial-militar é considerado incluído em uma Organização Policial Militar;
- A data de matrícula em órgão de formação de policiais-militares; e
- A data da apresentação pronto para o serviço no caso de nomeação.

O policial-militar **reincluído** começa a contar tempo de serviço na **data de reinclusão.**

Na apuração do tempo de serviço do policial-militar será feita a distinção entre **tempo de efetivo serviço e anos de serviço. Tempo de efetivo serviço** é o espaço de tempo, computado dia-a-dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.

ATENÇÃO: não será deduzido do tempo de efetivo exercício os afastamentos previstos no artigo 63 do Estatuto nem os períodos em que o policial-militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial.

Não é computável, para efeito algum, o tempo:

- Que ultrapassar de 01 ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;
- Passado de licença para tratar de interesse particular;
- Passado como desertor;
- Decorrido em cumprimento de pena ou suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença passada em julgado;
- Decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença passada em julgado, desde então não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.

A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço, para fins de passagem para a inatividade, será a do desligamento do serviço ativo. Na contagem dos anos de serviços **não poderá ser computado** qualquer superposição dos tempos de serviço público (federal, estadual e municipal ou passado em órgão da administração direta) entre si nem como os de acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário, e nem com o tempo de serviço computável após a inclusão na Polícia Militar, matrícula em órgão de formação policial-militar ou nomeação para posto ou graduação na Corporação.

Em relação ao casamento, temos o seguinte:

CASAMENTO

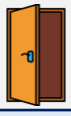
o art. 130, §1º prevê a **vedação** do casamento ao Aluno – Oficial PM e demais praças enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de Formação de Oficiais, de graduados e de praças, cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério do Comandante –Geral da Corporação. Caso haja **descumprimento** de tal previsão, o aluno- Oficial PM e demais praças serão **excluídos** sem direito a qualquer remuneração ou indenização.

Em relação ao casamento com **mulher estrangeira**, este somente poderá ser realizado **após a autorização do Comandante Geral da Polícia Militar**.

Quanto às recompensas, estas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais-militares. São elas:

PRÊMIOS DE HONRA AO MÉRITO

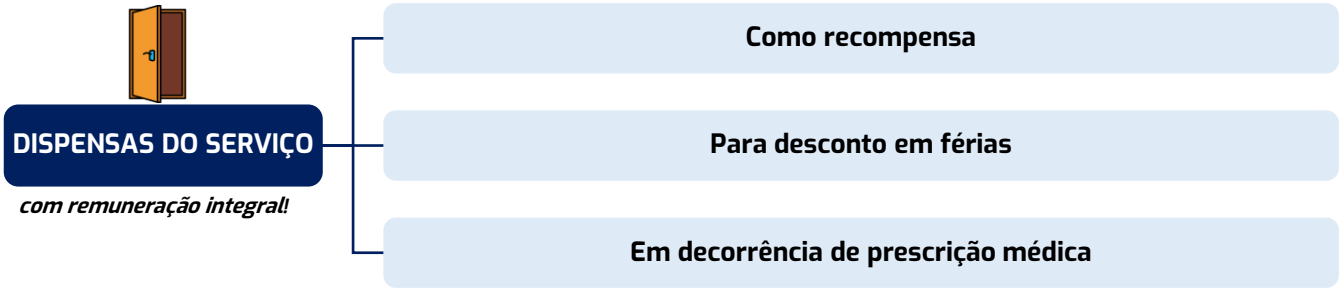
CONDECORAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS



DISPENSAS DO SERVIÇO

ELOGIOS, LOUVORES E REFERÊNCIAS ELOGIOSAS

Já as **dispensas** do serviço, são autorizações concedidas aos policiais-militares para o **afastamento total do serviço**, em caráter temporário. Tais dispensas podem ser concedidas (**com remuneração integral**) aos policiais-militares:



Guerreiro(a), finalizamos a teoria através dos pontos mais importantes. Agora vamos ver se o conteúdo realmente foi absorvido? Abaixo estão questões para testarem o conhecimento.

Até a próxima aula!

VAMOS PRATICAR:

7. QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS

01. NUCEPI UESPI – SOLDADO (PM/PI) – 2022:

Analise as afirmativas a seguir e, com fundamento na Lei nº 3.808, de 16/7/1981 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí), marque a alternativa **CORRETA**.

(A) O disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí não se aplica aos capelães da PM, pois há legislação específica que regula a matéria.

(B) Caso o candidato não seja aprovado no Curso de Formação de Soldado da PM, realizado no Centro de Formação da Corporação, poderá aguardar o próximo Curso para concluir o Concurso.

(C) A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento.

(D) A antiguidade do policial militar é contada a partir da conclusão do Curso de Formação ou Aperfeiçoamento, conforme a graduação subsequente na carreira.

(E) Os Subtenentes PM são hierarquicamente superiores aos Alunos-Oficiais PM, pois estes ainda são alunos do Curso de Formação.

02. NUCEPI UESPI – SOLDADO (PM/PI) – 2022:

A Lei nº 3.808, de 16/7/1981, trata do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí. Analise as afirmações a seguir e, com base na norma referenciada, indique a alternativa **CORRETA.**

(A) Os policiais militares reformados poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço.

(B) Durante o prazo de 3 (três) anos contados da posse, não poderá o militar ser afastado da atividade de policiamento ostensivo nem ser removido, redistribuído ou transferido, exceto nos casos de comprovada necessidade, cabendo, exclusivamente, ao Governador do Estado o respectivo ato.

(C) Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

(D) Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí.

(E) Os Aspirantes a Oficial e os Alunos- Oficiais PM são denominados Oficiais em Condições Especiais.

03. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:

Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais militares como recompensa, por decisão judicial e para desconto em férias.

04. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:

Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

O policial-militar da reserva remunerada ou reformado, ao fazer uso do seu posto ou graduação, não precisa mencionar essa situação, pois já se encontra na inatividade.

05. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
O oficial que for condenado por tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade por período superior a 2 anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado, fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato, por julgamento do órgão competente do Poder Judiciário, desde que haja a declaração expressa dessa medida na decisão condenatória.

06. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de deserção, reforma, demissão, perda do posto e patente e licenciamento, apenas.

07. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

08. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
A Polícia Militar do Estado do Piauí é subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, bem como é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e atribuições definidas em Lei.

09. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
A antiguidade do policial militar em cada posto ou graduação é contada a partir da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, mesmo que esteja taxativamente fixada em outra data.

10. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
As licenças especiais não contam como tempo de serviço.

GABARITO:

01. C	**06.** Errado
02. C	**07.** Correto
03. Errado	**08.** Correto
04. Errado	**09.** Errado
05. Correto	**10.** Errado

VAMOS PRATICAR:

8. QUESTÕES COMENTADAS

01. NUCEPI UESPI – SOLDADO (PM/PI) – 2022:

Analise as afirmativas a seguir e, com fundamento na Lei nº 3.808, de 16/7/1981 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí), marque a alternativa **CORRETA**.

(A) O disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí não se aplica aos capelães da PM, pois há legislação específica que regula a matéria.

(B) Caso o candidato não seja aprovado no Curso de Formação de Soldado da PM, realizado no Centro de Formação da Corporação, poderá aguardar o próximo Curso para concluir o Concurso.

(C) A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento.

(D) A antiguidade do policial militar é contada a partir da conclusão do Curso de Formação ou Aperfeiçoamento, conforme a graduação subsequente na carreira.

(E) Os Subtenentes PM são hierarquicamente superiores aos Alunos-Oficiais PM, pois estes ainda são alunos do Curso de Formação.

Gabarito: *Letra C.*

a) *INCORRETA. Não se aplica aos capelães da PM pois para estes há legislação específica. O disposto no art. 9º deixa claro que o disposto no Estatuto apenas aplica-se aos capelães no que couber.*

b) *INCORRETA. Não poderá aguardar o próximo curso, vez que a aprovação é requisito indispensável para nomeação no cargo, conforme art. 10 do Estatuto.*

c) ***CORRETO.*** *É o que dispõe o art. 15 do Estatuto. Vejamos:*

Art. 15 *– A precedência entre policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento.*

d) *INCORRETA. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data, conforme art. 15, §1º.*

e) *INCORRETA. Os Alunos Oficiais PM que são superiores hierárquicos dos Subtenentes PM, nos termos do art. 16 do Estatuto.*

02. NUCEPI UESPI – SOLDADO (PM/PI) – 2022:

A Lei nº 3.808, de 16/7/1981, trata do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí. Analise as afirmações a seguir e, com base na norma referenciada, indique a alternativa **CORRETA.**

(A) Os policiais militares reformados poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço.

(B) Durante o prazo de 3 (três) anos contados da posse, não poderá o militar ser afastado da atividade de policiamento ostensivo nem ser removido, redistribuído ou transferido, exceto nos casos de comprovada necessidade, cabendo, exclusivamente, ao Governador do Estado o respectivo ato.

(C) Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

(D) Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí.

(E) Os Aspirantes a Oficial e os Alunos- Oficiais PM são denominados Oficiais em Condições Especiais.

Gabarito: *Letra C.*

*a) INCORRETA. Na verdade, são os policiais militares da **reserva remunerada** que poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço, conforme art. 6º do Estatuto.*

b) INCORRETA. O prazo seria de 2 anos, porém a alternativa se refere ao art. 10º, §7º, o qual foi revogado.

*c) **CORRETO.** É o que dispõe o art. 12, §2º do Estatuto, vejamos:*

Art. 12 (...)

§ 2º - Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

d) INCORRETA. É conferido pelo Governador do Estado, conforme previsão do art. 14, §1º do Estatuto.

e) INCORRETA. Na verdade, são denominados Praças Especiais, nos termos do art. 14, §3º.

03. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:

Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais militares como recompensa, por decisão judicial e para desconto em férias.

Gabarito: *Errado.*

As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais militares como recompensa, para desconto em férias e em decorrência de prescrição médica, conforme art. 134 do Estatuto. Não há previsão de dispensa por decisão judicial.

04. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:

Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

O policial-militar da reserva remunerada ou reformado, ao fazer uso do seu posto ou graduação, não precisa mencionar essa situação, pois já se encontra na inatividade.

Gabarito: *Errado.*

*Em verdade, sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá mencionar essa situação, conforme previsão do art. 14, §5º. Vejamos: Art. 14, § 5º - Sempre que o policial-militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, **deverá fazê-lo mencionando essa situação.***

05. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:

Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

O oficial que for condenado por tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade por período superior a 2 anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado, fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato, por julgamento do órgão competente do Poder Judiciário, desde que haja a declaração expressa dessa medida na decisão condenatória.

Gabarito: *Correto.*

É a previsão do art. 110, I do Estatuto. Vejamos:

Art. 110 – Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do órgão competente do Poder Judiciário, o oficial que:

I – for condenado por tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos em decorrência de sentença condenatória passado em julgado com a declaração por expressa dessa medida;

06. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de deserção, reforma, demissão, perda do posto e patente e licenciamento, apenas.

Gabarito: *Errado.*
O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de outras hipóteses também, previstas no art. 85 do Estatuto, vejamos:
Art. 85 – O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em conseqüência de:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - exclusão a bem da disciplina;
VII - deserção;
VIII - falecimento; e
IX -extravio.

07. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

Gabarito: *Correto.*
É a exata previsão do art. 12 do Estatuto, vejamos:
Art. 12 – A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

08. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.
A Polícia Militar do Estado do Piauí é subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, bem como é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e atribuições definidas em Lei.

Gabarito: *Correto.*
É a exata previsão do art. 2º do Estatuto, vejamos:
Art. 2º A Polícia Militar do Estado do Piauí, subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e atribuições definidas em Lei.

09. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

A antiguidade do policial militar em cada posto ou graduação é contada a partir da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, mesmo que esteja taxativamente fixada em outra data.

> ***Gabarito:*** *Errado.*
> *A antiguidade será contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, SALVO quando for fixada em outra data, conforme prevê o art. 15, §1º do Estatuto, vejamos:*
> *Art. 15 –*
> *§ 1º - A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.*

10. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2025:
Em relação ao contido na Lei n.º 3.808/81 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Piauí), julgue o item que se segue.

As licenças especiais não contam como tempo de serviço.

> ***Gabarito:*** *Errado.*
> *Elas contam sim como tempo de serviço, conforme previsão do artigo 123, §2º do Estatuto, abaixo colacionado:*
> *Art. 123 – Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo, computado dia-a-dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.*
> *§ 2º - Não será deduzido do tempo de efetivo além dos afastamentos previstos no artigo 63, os períodos em que o policial-militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial.*